DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Santa Fe, 28 de DICIEMBRE de 2022

Señor
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA
CPN Sergio C. Colombini
SU DESPACHO

A) OBJETO

El objetivo básico de la presente consiste en realizar un control de Viáticos móviles en la Jefatura de Zona IX (Tostado). Dicho análisis tiende a determinar en cada caso la procedencia de dicha retribución en el marco de la reglamentación vigente.

B) ALCANCE

El control abarca el periodo del 01/05/2022 al 31/07/2022

C) REGLAMENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMPULSADA QUE FUERA TENIDA EN CUENTA EN EL ANÁLISIS

1) Normativa de Viatico Móvil: Ley 20,330, C.C.T. 572/09, Reglamentación Acta Nro. 05/92, Resolución Nº 05/92 de la CCP, Resolución Nº I-210/93-DPV.
2) Documentación aportada por Dirección de Recursos Humanos, según nota N.º 044/22.
   i. Nómina de los agentes dependientes de la Jefatura de Zona IX - Tostado, indicando:
      - Apellido y Nombre
      - Número de documento
      - Domicilio particular
      - Función
   ii. Licencias ordinarias y extraordinarias y/o franquicias que hayan sido otorgadas y usufructuadas por los agentes incluidos en la nómina antedicha durante el período mayo a julio de 2022.
   iii. Registro de fichaje en reloj digital para el período mayo a julio de 2022.

3) Información emitida por el Sistema de Comisiones y Servicios sobre cada salida de comisión de servicio para el período mayo de 2022 a julio de 2022, donde se detalla él o los agentes, fecha y lugar o lugares de destino, movilidad que trasladó a los agentes, horario de salida y horario de llegada.
4) Información obtenida de los SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL: Sistema Gestya Plataforma Infoweb. Para el caso de la Jefatura Zonal que nos ocupa, el control alcanza a las siguiente movilidades livianas:

- CHEVROLET S10 DOMINIO: AB 848 ED
- FORD RANGER DOMINIO: AA 072 UG
- FORD RANGER DOMINIO: AA 442 IA
- CITROEN C4 DOMINIO: AA 839 AQ
- RENAULT KANGOO DOMINIO: MZZ 892
- VOLKSWAGEN 9160 ADVANTECH DOMINIO: AA 888 YR
- TOYOTA HILUX DOMINIO: IKP 790
- VOLKSWAGEN 13180 DOMINIO: EIC 406
- TOYOTA HILUX DOMINIO: NXX 970

D) TAREAS REALIZADAS

Se llevaron a cabo los siguientes procedimientos:

- Controles cruzados entre información de ficha de reloj digital (ingreso y egreso al lugar habitual de trabajo) e información relacionada con salidas en comisión de servicio.
- Controles de horario y seguimiento de recorridos mediante las herramientas de informáticas que utilizan tecnología GPS. Consultas de reportes de Sistema Gestya Plataforma Infoweb.
- Establecer diferencias entre montos en pesos liquidados bajo el concepto de viático móvil, según datos cargados por los agentes al Sistema, y lo que debería liquidarse en función de los reportes obtenidos mediante el sistema informático de la herramienta GPS y los demás datos y lineamientos considerados y detallados en el presente informe.

E) ANTECEDENTES

Los viáticos móviles deben analizarse a partir del concepto de "Viático" enunciado por la normativa vigente, según la cual: *"Es la compensación que corresponde al trabajador para atender sus gastos personales con motivo del desempeño de una comisión de servicios fuera de su lugar habitual de trabajo, ..."* (artículo 33 – punto 1 – Inciso F – Convenio Colectivo de Trabajo 572/09).

Similarmente la Ley 20.320 en su artículo 34 inciso c) expresa: *"Es la compensación que corresponde al trabajador para atender los gastos personales que le ocasiona el desempeño de una comisión de servicio"*.

En lo que refiere a Viáticos Móviles, la Comisión Paritaria Provincial mediante acta Nº 05/92, ratificada por Resolución Nº 05/92 de dicho cuerpo paritario, y homologada por Resolución Nº I-210/93 (del Administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad), aprueba (entre otros) la Reglamentación de Viático Móvil.

Cabe destacar los aspectos más relevantes de dicha normativa:

"El vocablo viático tiene su significado que expresa dinero o provisiones que se dan a una persona que hace un viaje". Esta interpretación toma el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 55/89 en el capítulo XII – De las compensaciones artículo 38 inciso c), que expresa *"es la compensación que corresponde al trabajador para atender gastos personales que le ocasione el desempeño de una comisión de servicio. A los efectos de la liquidación del viático y la aplicación del presente régimen se establece como asiento habitual, el lugar donde están instaladas las Direcciones y/o Jefaturas de Zonas."*

El valor del viático diario fijado (al 100%), se calcula aplicando el 20% sobre el sueldo básico de la Clase VI. El viático comenzará a devengarse desde el momento en que el agente sale de su asiento habitual para desempeñar una comisión de servicio y hasta que regrese al mismo, ambos inclusive teniendo en cuenta la siguiente forma de liquidar:

1) Cuando la duración de la comisión de servicio sea mayor a siete (7) horas, se liquidará el 50% del viático diario establecido.
2) Cuando la duración de la comisión de servicio sea mayor a doce (12) horas, se liquidará el 85% del viático diario establecido.
3) Cuando la comisión de servicio se inicie antes de las 17 hs y el agente deba pernoctar en el lugar de destino, se liquidará al 70% del viático diario establecido.

4) Cuando la comisión de servicio se inicie antes de las 12 hs y el agente deba pernoctar en el lugar de destino, se liquidará al 100% del viático diario establecido.
5) Cuando el regreso del agente se produzca el día posterior al de salida, o sea el de finalización de la comisión, se liquidará de la siguiente forma:
   i) Si el arribo se produce hasta una hora después del horario administrativo matutino, el 50% del viático diario establecido.
   ii) Si el arribo se produce pasado dicho término, el 85% del viático diario establecido.

Cabe hacer notar que a partir de la vigencia del CCT Nº 572/09, tal como lo establece este último, el viático móvil reviste el carácter de remunerativo.

Asimismo, se destaca que la reglamentación del Viático Móvil que se aplica actualmente, reglamenta el Art. 38 del Capítulo XII – De las Compensaciones del CCT Nº 55/89, siendo este último reemplazado posteriormente por el CCT 572, con vigencia a partir del año 2009.

F) LIMITACIONES Y ACLARACIONES PREVIAS

La movilidad **AB 848 ED** no registra movimientos en el sistema GPS desde noviembre del año 2021. Cabe aclarar que dicha movilidad si se encontraba en uso en el período de mayo a julio de 2022. Es precioso mencionar que ésta limitación está expresada en las observaciones de los anexos que forman parte del presente informe como “Ultimo movimiento registrado Noviembre de 2021”.

La movilidad **AB 047 YQ** no cuenta con dispositivo GPS instalado.

Para mayor comprensión de los anexos, se aclara que cuando en observaciones se menciona que “En detalle de comisión registra distinto horario de salida y regreso” se refiere a que el horario de salida y/o de regreso de la comisión informado por el agente, es diferente a el horario que surge de la herramienta GPS para dicha salida en comisión. Otro punto que vale la pena aclara es que cuando se habla de “Detalle de comisión” se refiere a la liquidación de comisiones de servicios con viático emitida por el Sistema de Comisiones y Servicios.

G) DESARROLLO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

1. Control de viáticos móviles liquidados y pagados, utilizando la herramienta GPS

A los fines de efectuar los controles pertinentes, se procedió a confeccionar una planilla por agente y por mes para segmentar los análisis, ya que cada caso debe ser evaluado en forma particular en el marco de la normativa vigente.

Se efectuaron posteriormente las respectivas consultas y seguimientos de movimientos y posiciones mediante la herramienta informática GPS en las distintas movilidades afectadas a salidas en comisión de servicio (con la excepción de la movilidad AB 848 ED y AB 047 YQ que como fuese ya aclarado, por distintos motivos, no se pudo obtener información de dicho dispositivo de posicionamiento).

Para una mejor comprensión de lo efectivamente percibido en concepto de viáticos, se aclara que los mismos se cobran a mes vencido y están incluidos en los respectivos recibos de sueldo. Así por ejemplo, las salidas correspondientes al mes de mayo, están liquidadas en el recibo de sueldos correspondiente al mes de junio que se perciben los primeros días de julio. Otro concepto a tener en cuenta es el denominado “refrigerio”, ya que el día que se percibe el viático, no corresponde liquidar el mencionado ítem.

Del cruce de información entre:

- Datos recabados a partir de la documentación (planillas, etc) aportadas por la Dirección de Recursos Humanos
- Datos e información que surge del Sistema informático **“Comisiones de Servicios”**
- Los reportes de las herramientas GPS

Se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Se advierten casos en los cuales el horario de salida y regreso informado por los agentes en la planilla emitida por el Sistema “Comisiones de Servicios” y que sirviera de base para la posterior liquidación del viático, no se condice con el horario que surge de los reportes de la herramienta GPS. Si se tiene en cuenta que la liquidación de Viáticos guarda relación directa tanto con la duración de la Salida en Comisión y con los horarios de salida y regreso, el agente debería haber percibido en su recibo de sueldo un importe menor al efectivamente cobrado en dicho concepto.

2. Se advierten situaciones en donde no correspondería percibir viáticos. Las mismas se diferencias en tres grupos:
   a) Casos en que la movilidad informada para la realización de la comisión donde la sumatoria de los km recorridos aportada por el GPS no justifica las distancias mínimas requeridas para que proceda su liquidación.
   b) Aquellos en que el entrecruzamiento de datos puestos a disposición de esta comisión auditora, (según registros obtenidos de la herramienta informática de gps y registros fichadas de ingreso y egreso del personal a su lugar habitual de trabajo) el agente no habría salido en comisión en la movilidad informada y el viático fue efectivamente liquidado y percibido. Tal por ejemplo es el caso, en que la movilidad en la cual habría viajado no tuvo movimientos ese día según información obtenida del GPS.
   c) Se advierte 2 casos puntuales en que las salidas en comisión se superponen con licencias del artículo 23 y 40 – Decreto 1919/89. Los casos se detallan en "ANEXO III – SUPERPOSICIONES".

Los casos advertidos en los incisos a), b) precedentes se detallan en el "ANEXO II – LIQUIDADOS SIN CORRESPONDER".

3. Del total de comisiones de servicio liquidas que asciende a la suma de $ 745.650, debido a las limitaciones mencionadas en párrafos precedentes por no contar con herramientas GPS o que la misma tenga un defecto en su funcionamiento, se pudieron analizar en términos monetarios el valor de $ 342.806,67 y no se pudo analizar $ 402.843,32 lo que en términos porcentuales sería un 46,46 % y 53,54 % respectivamente. Dentro del universo que si se pudo analizar, los **agentes deberían haber percibido en su recibo de sueldo un importe menor al efectivamente cobrado**. El importe de diferencias calculado bajo los lineamientos descriptos en el presente informe asciende a $ 183.389,82.

A los fines de exponer las diferencias monetarias derivadas de las situaciones planteadas en los incisos 1, se elaboró una planilla que bajo el título de "ANEXO I – RESUMEN POR AGENTE" muestra en forma global lo que habría percibido en exceso cada agente, por todo el período auditado.

2. Criterios de trabajo adoptado a los fines de determinar diferencia de liquidación del Viático

Se estableció el siguiente orden de prelación o primacía a los fines de la validación de datos que regulan y sustentan la liquidación del viático propiamente dicha:

I. Reportes obtenidos de GPS
II. Reportes informados de fichadas en Reloj Digital de la Jefatura Zona II y Licencias y Franquicias usufructuadas por el agente según lo informado por la Dirección de Recursos Humanos.
III. Datos cargados por los agentes al Sistema Informático Comisiones de Servicio.

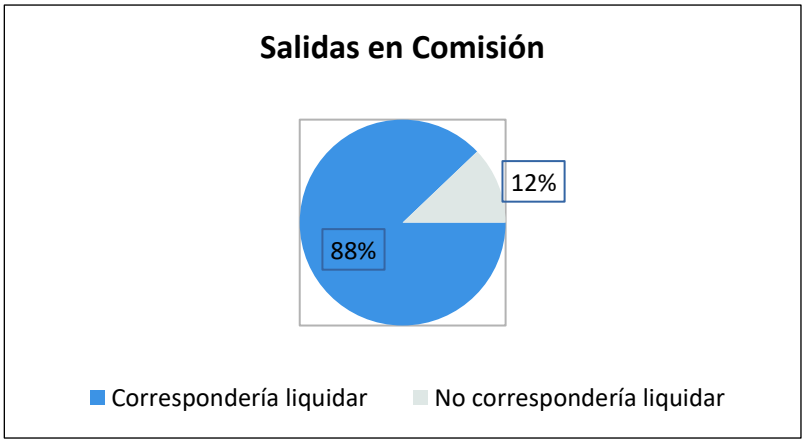
H) CONCLUSIONES GENERALES

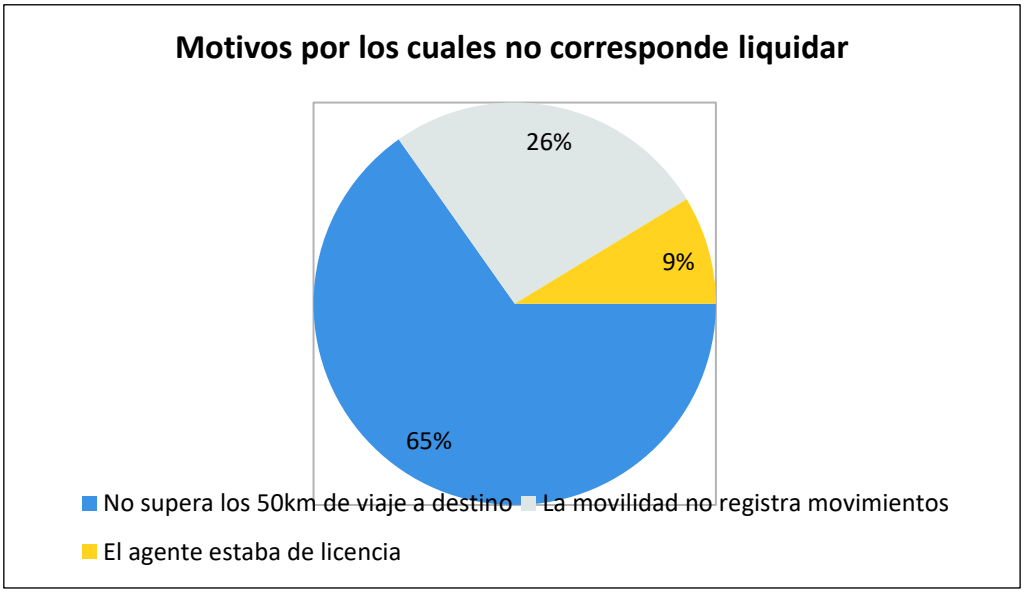
De las tareas de control realizadas, conforme al objeto, alcance y limitaciones supuestas, se concluye:

1) Se advierten situaciones en donde debería percibir viáticos por un importe menor al efectivamente liquidado o no correspondería percibir los mismos a saber:
   a) Casos en los cuales según registros del Sistema GPS, la salida en comisión de servicios (liquidada y abonada) no cumple los parámetros horarios reglamentarios que habilitan la percepción de Viáticos
   b) Casos en que en la movilidad informada para la realización de la comisión la sumatoria de los km recorridos aportada por el GPS no justifica las distancias mínimas requeridas para que proceda su liquidación.
   c) Casos en que la movilidad informada para la realización de la comisión de servicio no tuvo movimientos.
   d) Otros casos en que las salidas en comisión se superponen con licencias del artículo 23 y 40 – Decreto 1919/89.

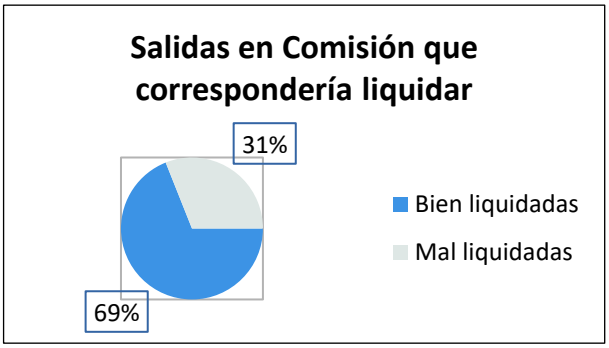
2) Las situaciones planteadas precedentemente, derivan en diferencias de cálculos en la liquidación de Viáticos Móviles, de las que resulta que los **agentes deberían haber percibido en su recibo de sueldo un importe menor al efectivamente cobrado**. El importe de diferencias calculado bajo los lineamientos descriptos en el presente informe asciende a $ 183.389,82.

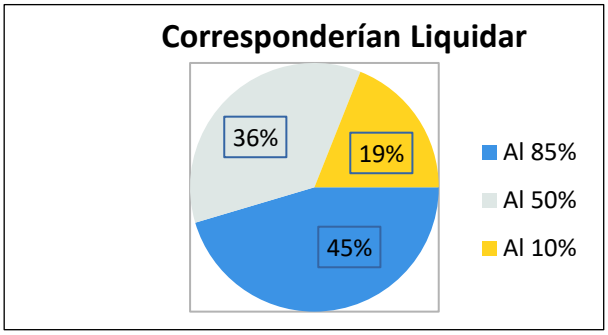
3) Las situaciones descriptas en el inciso 1) donde no corresponde percibir viáticos representan el 11,62% del total de viáticos liquidados.



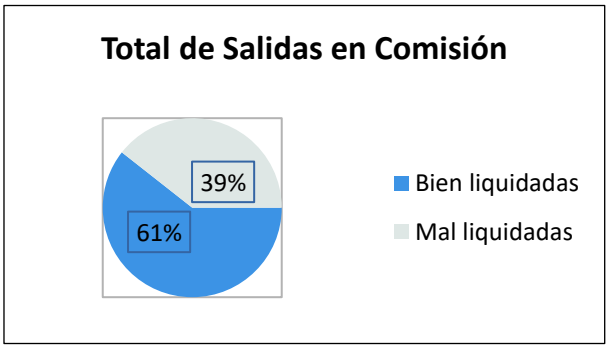


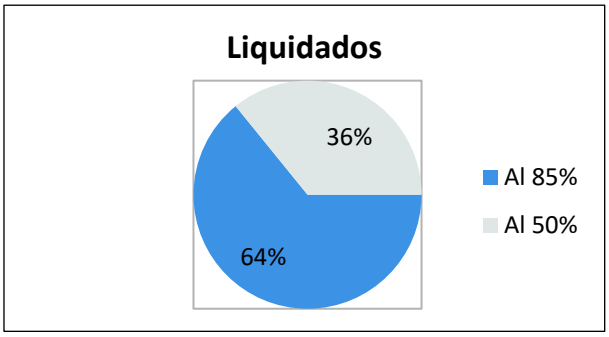
4) Del total de días que efectivamente correspondería liquidar viáticos (175 días de salidas en comisión) se desprende el siguiente detalle:





5) Otro dato que podemos mencionar a raíz del informe desarrollado es que el 100% de los viáticos liquidados (198 días de salida en comisión), se liquidaron de la siguiente manera:





6) Del total de comisiones de servicio liquidas que asciende a la suma de $ 745.650, se pudieron analizar en términos monetarios el valor de $ 342.806,67 y no se pudo analizar $ 402.843,32 lo que en términos porcentuales sería un 46,46 % y 53,54 % respectivamente. Dentro del universo que si se pudo analizar, los **agentes deberían haber percibido en su recibo de sueldo un importe menor al efectivamente cobrado**. El importe de diferencias calculado bajo los lineamientos descriptos en el presente informe asciende a $ 183.389,82 como ya se mencionara en puntos anteriores.

I) RECOMENDACIONES

1) Sin prejuicio de ampliar las recomendaciones, se insta por lo pronto, a reforzar controles en cada ámbito de trabajo a fines de dar cumplimiento a la normativa vigente y advertir cualquier inconsistencia en forma oportuna y aplicar los correctivos necesarios.
2) A los fines de un efectivo control y que no se produzcan situaciones que evadan al mismo, se recomienda que sin excepción todas las movilidades de la repartición cuenten con dispositivos GPS que permitan realizar su seguimiento y obtener en forma permanente los correspondientes posicionamientos.
3) Por último, en lo que refiere específicamente a las movilidades livianas, cabe recomendar que cada dependencia en particular, tenga acceso exclusivo al sistema GPS Gestya en lo que refiere el control de los movimientos y posicionamientos de las unidades livianas afectadas a su jurisdicción.

Lo expresado precedentemente contribuiría a supervisar del debido uso de las movilidades y a su vez controlar que las liquidaciones de viáticos móviles, se realice en el marco de la normativa vigente.

ANEXOS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

- Copia de la liquidación del viático móvil de las salidas en comisión de servicio que emite el sistema “Comisiones de Servicio”.
- Copia de documentación suministrada por la Dir. de RRHH.
- Esta auditoria hace resguardo de las copias digitales de la información brindada por el sistema de posicionamiento GPS de cada una de las comisiones de servicio analizadas.